

Señores
Germán Morante / Edgar Arias
Representación legal del Consorcio para el proyecto DATAR
MyQ/PWC
Bogotá, D.C.

10 de abril 2023

Requerimiento del Interventor al consorcio del Contrato de Servicios de Consultoría 92872-025-2022 celebrado con la DIAN, relacionado con los artefactos de planeación del proyecto (Cronograma, matriz de entregables e interdependencias) y documentos de gestión del proyecto DATAR

Estimados Germán y Edgar:

De la manera más atenta, en calidad de interventor del Contrato en referencia, nos permitimos solicitar la información que se encuentra descrita en los numerales relacionados a continuación, debido a que se han identificado reiterados atrasos en el cumplimiento de los compromisos definidos en el plan de acción presentado el 11 de enero 2023 por parte del Consorcio y las diferentes sesiones de trabajo y seguimiento realizadas con la DIAN y la Interventoría.

Artefactos de planeación

1. Entrega del cronograma de trabajo ajustado, el cual ha tenido varias iteraciones a la fecha, las cuales se relacionan a continuación:
 - Inicialmente la fecha planeada de entrega de este cronograma quedó definida para el 07 de diciembre 2023, fecha en la cual, el Consorcio entregó la primera versión del artefacto. La Interventoría envió observaciones el 13 de diciembre 2022.
 - Posterior a esto, el 26 de diciembre 2023 se entrega una versión ajustada por parte del Consorcio, la cual no atiende los comentarios realizados por la Interventoría, enviando observaciones a través de correo el 30 de diciembre 2022, reiterando los puntos mencionados en correos anteriores.

Ernst & Young S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

- El 18 de enero 2023 el Consorcio entrega una versión ajustada, la cual fue validada por la Interventoría, identificando que se reiteran los comentarios, para lo cual se envían observaciones a través de correo el 20 de enero 2023.
- El 22 de marzo 2023 se programó una sesión presencial entre la DIAN, el Consorcio y la Interventoría, en donde se validó la versión ajustada del cronograma y se hicieron las observaciones correspondientes por parte de la DIAN y la Interventoría.
- Luego de esto, el 03 de abril 2023 el Consorcio entregó la versión 5 del cronograma. Las observaciones por parte de la DIAN y la Interventoría, se enviaron y socializaron con el Consorcio, el 04 de abril 2023. En esta sesión se genera el compromiso de entrega del cronograma ajustado por parte del Consorcio, para el 05 de abril 2023, a lo cual se recibe el 09 de abril 2023 (4 días luego de lo acordado). Con relación a la fecha inicial esperada de cierre, según los acuerdos realizados con el Consorcio, se tienen 84 días de atraso a la fecha.

Una vez revisada la versión de cronograma liberada por el Consorcio el domingo 09 de abril 2023, se presentan las siguientes observaciones pendientes por subsanar:

- **Incluir todos los predecesores y sucesores a las actividades, hitos, dependencias y contribuciones, según corresponda.** Lo anterior, con el fin de poder identificar de manera clara la ruta crítica del proyecto. Adicionalmente, se deben revisar las asignaciones realizadas, ya que por ejemplo el predecesor de los entregables y actividades de la “Fase 3- Habilitación de herramientas”, deberían considerar la finalización del entregable de “Ent03- Diseño detallado del DATAR”, el cual se tiene planeado para el 10 de mayo 2023. Por tanto, previo a la liberación a la DIAN y la Interventoría de los productos de la “Fase 3 - habilitación de herramientas”, se debe incluir esta predecesora para que la información del diseño sea considerada en el contenido de estos entregables. Igualmente, dado que el “Ent08 - Ambientes habilitados”, debe contemplar la información de la configuración del ambiente de producción, se debe considerar este insumo para la liberación final del documento y de aquellos que se vean impactados con la entrega de esta información.
- **Incluir los responsables asignados a cada una de las actividades.** Lo anterior, con el fin de validar el balanceo de los recursos e identificar en que momentos puede haber una sobrecarga de actividades y con ello, se requiera la incorporación de nuevos recursos.
- **Revisar los tiempos de las fases de cara a lo aprobado en el control de cambios.** Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes variaciones identificadas:

Hito y/o actividad	Fecha inicial cambio propuesto	Fecha final cambio propuesto	Fecha inicial cronograma actual	Fecha final cronograma actual
Fase 4: Diseño de procesos de gestión	14/06/2022	14/04/2023	14/06/2023	05/05/2023
Fase 5: Prestación de servicios de gestión de datos	24/05/2023	30/11/2025	17/03/2023	19/11/2025

- **Incorporar en el cronograma la información de las contribuciones y dependencias con los demás proyectos**, de acuerdo con lo definido en la matriz de interdependencias. Lo anterior, indicando de manera clara en el cronograma, cuales son dependencias y cuales contribuciones. Adicionalmente, se solicita considerar que las interdependencias incluidas que se encuentren relacionadas con la operación del DATAR (Ej. "Solicitud de migración de información por parte de Planeación"), no sean incluidas en este plan de trabajo, ya que estos requerimientos serán controlados a través de la herramienta que sea propuesta por el Consorcio, para todos los servicios por demanda.
 - **Actualizar las interdependencias e hitos con fechas vencidas**, de cara a lo definido en el control de cambios, ya que no se puede iniciar un nuevo plan de trabajo, mostrando atrasos en las actividades, hitos o interdependencias, ya que no permite realizar una gestión adecuada del proyecto.
2. Entrega de la matriz de entregables ajustada de acuerdo con los comentarios enviados por la Interventoría el 09 de marzo 2023. A la fecha, no ha sido aprobado y cerrado este artefacto, ya que el Consorcio no ha atendido en su totalidad las observaciones realizadas por la DIAN y la Interventoría en las entregas realizadas, generando las siguientes iteraciones en la revisión de este documento:
- Entrega del Consorcio el 07 de diciembre 2022, con observaciones enviadas por la Interventoría el 14 de diciembre 2023.
 - Entrega del documento ajustado por parte del Consorcio el 23 de diciembre 2022, con observaciones enviadas por la Interventoría el 29 de diciembre 2022.
 - Entrega del documento ajustado por parte del Consorcio el 12 de enero 2023, con observaciones enviadas por la Interventoría el 14 de enero 2023.
 - Entrega del documento ajustado por parte del Consorcio el 23 de enero 2023, con observaciones enviadas por la Interventoría el 25 de enero 2023.
 - Entrega del documento ajustado por parte del Consorcio el 07 de febrero 2023, con observaciones de la Interventoría y la DIAN del 08 de febrero 2023.
 - Entrega del documento ajustado por parte del Consorcio el 09 de febrero 2023, con observaciones enviadas por la Interventoría el 14 de febrero 2023.

- Entrega del documento ajustado por parte del Consorcio el 21 de febrero 2023, con observaciones realizadas en sesión presencial con la DIAN y la Interventoría el 21 de febrero 2023.
- Finalmente, el Consorcio entrega el documento ajustado el 02 de marzo 2023, con observaciones de la Interventoría enviadas el 09 de marzo 2023.

La fecha esperada de cierre de este documento, según el último compromiso realizado por el Consorcio, corresponde al 23 de marzo 2023. Con relación a la fecha inicial de compromiso pactada para el 07 de diciembre 2023, se tienen 84 días de atraso.

3. Entrega de la matriz de interdependencias ajustada de acuerdo con los comentarios enviados por la Interventoría el 03 de febrero 2023. A la fecha, no ha sido aprobado y cerrado este artefacto, ya que el Consorcio no ha atendido en su totalidad las observaciones realizadas por la DIAN y la Interventoría en las entregas realizadas, generando las siguientes iteraciones en la revisión de este documento:

- Entrega de la primera versión por parte del Consorcio el 06 de diciembre 2022, con observaciones enviadas por la Interventoría el 12 de diciembre 2023.
- Entrega del documento ajustado por parte del Consorcio el 23 de diciembre 2022, con observaciones enviadas por la Interventoría el 28 de diciembre 2022.
- Entrega del documento ajustado por parte del Consorcio el 03 de enero 2023, con observaciones enviadas por la Interventoría el 05 de enero 2023.
- Finalmente, entrega del documento ajustado por parte del Consorcio el 31 de enero 2023, con observaciones de la Interventoría el 03 de febrero 2023.

La fecha esperada de cierre de este documento, según el último compromiso realizado por el Consorcio, corresponde al 24 de marzo 2023. Con relación a la fecha inicial de compromiso pactada para el 06 de diciembre 2023, se tienen 85 días de atraso.

Documentos de gestión

1. Entrega de los documentos de gestión asociados a la ejecución de proyecto, los cuales no han sido cerrados a la fecha por las falencias en la calidad y/o completitud de la información que se registra en estos productos, asociados a:
 - Informes mensuales del proyecto de noviembre 2022 a marzo 2023 (5 informes), los cuales hacen parte de los productos pactados según lo definido en el SDP y la matriz de entregables. Actualmente, se tiene pendiente la entrega de los ajustes de los informes de noviembre y diciembre 2022 desde el 01 de marzo 2023 con observaciones de la DIAN y la Interventoría, y la primera versión de los demás informes.

- Entrega de los informes semanales ajustados y cargados en la herramienta de gestión documental, de acuerdo con las observaciones enviadas semanalmente por la Interventoría (14 informes).
- Firma de las actas de integración del 19/01/2023 y 02/02/2023 (Henry Moreno), las cuales fueron solicitadas desde el 24 de febrero 2023. Al igual que la firma del acta de integración del 16/02/2023 (Juan Daza), la cual fue solicitada desde el 10 de marzo 2023.
- Entrega de aproximadamente 201 actas de las sesiones realizadas en el proyecto, desde el 07 de diciembre 2022 al 31 de marzo 2023.
- Entrega de los documentos parafiscales pendientes por parte del Consorcio (BICODE: DIC-22 /ENE-23/MAR-23, PWC: FEB-23/MAR-23 y M&Q: ENE-23/MAR-23).
- Entrega de la información precontractual de las pólizas, de acuerdo con el comunicado emitido por la Interventoría el 31 de marzo 2023.

Las razones que fundamentan el requerimiento para que se cumpla, se basan en que: 1) Actualmente, no se tiene una herramienta confiable para la gestión del proyecto que permita identificar el avance real del mismo y administrar los recursos y riesgos asociados a su ejecución, 2) No existe una alineación de expectativas de cada uno de los componentes del proyecto, debido a que no se han cerrado y aprobado los artefactos de planeación, 3) Reiterados reprocesos en las actividades de revisión por parte de la DIAN y la Interventoría, causado por la falta de atención de las observaciones realizadas, al igual que por las demoras en la entrega de esta información para su validación por parte del Consorcio y 4) Constantes incumplimientos en los compromisos adquiridos por el Consorcio, los cuales impactan la gestión del proyecto.

Por lo expuesto se les solicita dar cumplimiento y respuesta de fondo y oportuna, al presente requerimiento a más tardar el **12 de abril 2023**.

Cordialmente,

Patricia Patiño
Executive director
Ernst & Young S.A.S.
Interventoría del Contrato